

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ESTUPRO

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

A liberdade sexual é algo que a lei reconhece. Todas as pessoas podem dispor do seu corpo como bem entenderem. Qualquer pessoa pode manter relações sexuais, deixar de manter relações sexuais com qualquer pessoa da maneira que bem entender. Todos têm liberdade sexual. Isso foi um avanço na sociedade, pois nem sempre foi assim, mas o fato é que hoje é amplamente reconhecido.

Os crimes contra a liberdade sexual atingem aqueles delitos, punem aqueles delitos que, de alguma maneira, retiram essa liberdade do agente para que seja praticada uma relação sexual.

Talvez o mais importante crime contra a dignidade sexual, um dos mais comuns e dos mais cobrados em provas, seja o crime de estupro (art. 213 do Código Penal– CP).

CAPÍTULO I – DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

ESTUPRO

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Esse é o estupro na modalidade simples.

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza **grave** ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

Ambos são estupros qualificados, o primeiro por lesão corporal grave (abrange tanto as lesões graves quanto as gravíssimas) e pela idade da vítima.

§ 2º Se da conduta resulta morte:

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos

ANOTAÇÕES

Estupro qualificado pela morte.

Qualquer um dos três tipos de estupro serão crimes hediondos (art. 1º da Lei n. 8.072): não importa se a qualificadora é em razão da morte ou se é um estupro simples.

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009: ESTUPRO (REDAÇÃO ANTIGA)

Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça.



O estupro só poderia ter como vítima, como sujeito passivo, uma mulher. O sujeito ativo só poderia ser o homem. O crime só se consumava por conjunção carnal (cópula vagínica, quando o pênis se insere na vagina, ainda que parcialmente). A única conduta que era protegida pelo estupro era a conjunção carnal, só possível entre um homem e uma mulher.

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – REVOGADO

Art. 214. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Antes de 2009, um homem que, por exemplo, constrangesse uma mulher mediante violência ou grave ameaça a praticar com ele sexo oral (ato libidinoso distinto da conjunção carnal) teria praticado atentado violento ao pudor.

Houve revogação do atentado violento ao pudor (art. 214, CP)?

Esse crime foi revogado, o artigo 214 do CP foi revogado pela Lei n. 12.015/2009.

Houve *abolitio criminis* da conduta prevista no delito do atentado violento ao pudor (art. 214, CP)?

Não, porque para que haja o *abolitio criminis* são necessários dois requisitos:

1) Revogação formal do tipo penal (ocorreu);

2) Supressão material da conduta definida como infração penal. É preciso que a conduta deixe de ser considerada como crime, deixe de ser considerada como infração penal.

A conduta do atentado violento ao pudor deixou de ser crime? Se o agente constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça a praticar ato libidinoso diverso da conjunção



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

carnal, não é mais crime? O artigo foi revogado, mas essa conduta hoje está inserida dentro da conduta do estupro (art. 213 do CP). O estupro pode ser praticado de várias maneiras: mediante conjunção carnal e, também, por constrangimento a vítima para que ela pratique ou permita que se pratique, ato libidinoso.

A conjunção carnal é considerada um ato libidinoso, portanto existe um gênero, ato libidinoso, com várias espécies, dentre elas, a conjunção carnal, sexo oral, sexo anal, toques íntimos, toques até mesmo sobre a roupa e masturbação.

O beijo lascivo pode ser considerado um ato libidinoso? Sim.

A pessoa pode fazer o que quiser com o seu corpo, mas a partir do momento em que constrange outra pessoa a fazer qualquer coisa relacionada a atos libidinosos, essa pessoa responde por estupro.

Nelson Hungria descarta outros beijos para além do beijo lascivo (“de cinema, no qual as línguas de entrelaçam”). O beijo roubado pode cair na importunação sexual, mas não no estupro, até porque tem que haver o constrangimento mediante violência ou grave ameaça.

Essa conduta de atentado violento ao pudor, que teve o artigo 214 revogado, está tipificada por outro tipo penal. Houve a continuidade típico-normativa, quando o tipo penal é revogado, mas a conduta descrita naquele tipo penal agora está inserida em outro tipo penal.

CAPÍTULO I – DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

Estupro

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.



Constranger é coagir alguém a fazer algo por meio de violência (*vis absoluta*) ou grave ameaça (*vis compulsiva*).

A conjunção carnal só pode ocorrer em relações heterossexuais. Nas relações homossexuais pode haver alguém que seja vítima de estupro, mas não mediante conjunção carnal, mediante outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

É considerado um crime de alto potencial ofensivo. Não se aplica nenhuma medida despenalizadora da Lei n. 9.099.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Trata-se de um crime pluriofensivo porque tutela dois bens jurídicos: a liberdade sexual e a liberdade individual quando houver ameaça e integridade física quando houver violência.

O objeto material do crime de estupro é a pessoa contra quem se dirige a conduta.

O princípio da consunção é quando o crime-fim absorve o crime-meio.

O crime-meio no estupro é a grave ameaça (art. 147 do CP), pela violência (vias de fato, art. 21 da Lei de Contravenções Penais ou lesão corporal, art. 129 do CP).

Quando o crime de estupro é praticado sob grave ameaça, o agente responde pelo artigo 213 e pelo 147? Não, porque a finalidade era a prática do crime de estupro e a grave ameaça foi o meio pelo qual se praticou o crime de estupro.

É possível falar em tentativa no crime de estupro?

Sim, a tentativa é cabível.

A grave ameaça pode ser justa ou injusta.

A grave ameaça injusta é um meio para a prática do crime de estupro.

Supondo que Maria mata João. Marcos toma conhecimento do fato e diz a Maria que se ela não fizer sexo com ele a denunciará a polícia pelo crime praticado. Marcos pratica uma grave ameaça justa: é correto informar a polícia que Maria praticou um homicídio, mas a partir do momento em que Marcos pratica essa grave ameaça justa para ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso e constrange a vítima a tal ato, haverá crime de estupro.

O estupro é um crime de Ação Penal Pública Incondicionada.

É um crime bicomum, pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres. Após a Lei n. 12.015, o crime de estupro não tem mais como sujeito passivo a mulher e sujeito ativo o homem. Uma mulher pode praticar o estupro em um homem. Uma mulher pode estuprar uma mulher. Um homem pode estuprar outro homem. Uma mulher pode estuprar uma criança (art. 217-A, estupro de vulnerável).

É crime praticado mediante dolo, sendo um crime material, porque se consuma com a efetiva prática do ato sexual ou dos atos libidinosos. O estupro não requer a ejaculação ou o gozo: a partir do momento em que o homem insere, ainda que parcialmente, o pênis na vítima, o crime já está consumado. Da mesma forma, em caso de autor mulher, quando esta acomete a vítima. É um crime que atenta contra a dignidade sexual da vítima.

A vítima que sofre violência ou grave ameaça para a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso pode se defender e seus atos estarão abarcados pela legítima defesa.

O sujeito passivo do crime de estupro pode matar o seu agressor em legítima defesa? Pode. O estupro é um dos crimes mais graves, tanto que a sua pena é equiparada ao homicídio.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A liberdade sexual é um dos bens mais protegidos pelo Direito Penal. A partir do momento em que a liberdade sexual de alguém é atacada, no caso do estupro, com violência ou grave ameaça, a vítima pode se defender, inclusive tirando a vida do agressor.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
